



thông của nút giao theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Quy định này;

b) Quy hoạch (nếu có), văn bản của cấp có thẩm quyền giao tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao;

d) Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập.

e) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Trình tự, cách thức thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy định này.

5. Thời hạn giải quyết trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

6. Văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao có giá trị trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ký ban hành, nếu quá 18 tháng phải thực hiện việc gia hạn. Thủ tục gia hạn như sau:

a) Đơn đề nghị gia hạn theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Quy định này;

b) Thời gian giải quyết: trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị gia hạn;

c) Thời gian gia hạn: chỉ thực hiện việc gia hạn 01 lần với thời gian không quá 12 tháng;

d) Trình tự, cách thức thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy định này.

Điều 18. Cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị là Sở Giao thông vận tải, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng liên quan đến đường bộ đang khai thác được phân cấp quản lý.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép thi công xây dựng nút giao đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị:

a) Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này;

b) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;

c) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nút giao (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ.

3. Thời hạn giải quyết trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ lục V kèm theo Quy định này. Nếu quá thời gian của giấy phép mà chưa hoàn thành thi công

đầu nối nút giao, phải thực hiện việc gia hạn và chỉ được gia hạn 01 lần. Thủ tục gia hạn như sau:

- a) Đơn đề nghị gia hạn theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này;
- b) Thời gian giải quyết: trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị gia hạn.

4. Trình tự, cách thức thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy định này.

5. Nút giao phải được cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu và chấp thuận đưa vào khai thác, sử dụng.

6. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ và phải nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công để cơ quan cấp phép thi công lưu trữ và bổ sung, cập nhật nút giao vào hồ sơ quản lý tuyến đường.

7. Chủ sử dụng nút giao chịu trách nhiệm bảo trì nút giao thuộc phạm vi đường nhánh; việc bảo dưỡng thường xuyên nút giao không phải đề nghị cấp phép thi công nhưng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông; khi sửa chữa định kỳ nút giao phải đề nghị cấp phép thi công theo quy định tại Điều này.

Điều 19. Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện tử đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

a) Đối với trường hợp nộp trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

b) Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện tử), cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện;

c) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận xây dựng, cấp giấy phép thi công xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trường hợp không chấp thuận xây dựng, không cấp giấy phép thi công xây dựng thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 20. Nhận bàn giao mặt bằng, hiện trường, tổ chức quản lý, thi công

Tổ chức, cá nhân đã được cấp phép thi công hoặc có văn bản thỏa thuận thi công phải nhận bàn giao mặt bằng, hiện trường với đơn vị được giao quản lý đường bộ. Chịu mọi trách nhiệm đối với việc tổ chức quản lý, thi công, đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện theo quy định từ

Điều 36 đến Điều 51 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.

Điều 21. Thẩm định an toàn giao thông

1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo:

a) Bắt buộc phải thẩm định an toàn giao thông giai đoạn thiết kế kỹ thuật (dự án thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (dự án thiết kế 2 bước) và giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác đối với đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện.

b) Sở Giao thông vận tải thẩm định an toàn giao thông đối với đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư.

c) Phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định an toàn giao thông đối với đường do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư.

2. Đối với công trình đường bộ đang khai thác:

a) Phải thực hiện việc thẩm định an toàn giao thông khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

b) Sở Giao thông vận tải, Phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định an toàn giao thông đối với đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện được phân cấp quản lý.

3. Nội dung công tác thẩm định an toàn giao thông thực hiện theo quy định từ Điều 55 đến Điều 63 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUẢN LÝ, BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Sở Giao thông vận tải:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

b) Thực hiện nhiệm vụ cơ quan quản lý đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh và hệ thống đường được phân cấp quản lý; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý;

c) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức giao thông và điều khiển giao thông đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông và bảo vệ kết cấu công trình đường bộ trên hệ thống đường được giao quản lý;

d) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình giao thông đường bộ;

đ) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; giải tỏa các công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường được giao quản lý;

e) Xây dựng kế hoạch, tổ chức, kiểm tra thực hiện công tác phòng chống lụt bão và khắc phục hư hỏng công trình đường bộ do thiên tai, địch họa gây ra trên các tuyến đường được giao quản lý;

g) Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ thực hiện công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý;

h) Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường được phân cấp quản lý;

i) Chủ trì thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo hàng năm hoặc khi được yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được phân cấp quản lý;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức giao thông và điều khiển giao thông đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông và bảo vệ kết cấu công trình đường bộ trên hệ thống đường được giao quản lý;

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

d) Quản lý, sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ;

đ) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, đơn vị quản lý công trình đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

e) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm, cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép để giải tỏa hành lang an toàn đường bộ;

g) Huy động mọi lực lượng, vật tư, thiết bị để bảo vệ công trình, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, địch họa;

h) Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện nhiệm vụ cơ quan quản lý đường bộ đối với hệ thống đường bộ được phân cấp quản lý; cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao



thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

i) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (*Sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã*) thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

k) Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chế độ báo cáo hàng năm hoặc khi được yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn cấp xã quản lý theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Theo dõi, kiểm tra các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông trong các trường hợp không cần xin phép đảm bảo tuân thủ Quy định này;

c) Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Quản lý, sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ;

d) Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ;

đ) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm, cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép để giải tỏa hành lang an toàn đường bộ;

e) Huy động mọi lực lượng, vật tư, thiết bị để bảo vệ công trình, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, địch họa;

g) Thực hiện chế độ báo cáo hàng năm hoặc khi được yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 23. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

1. Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện việc thẩm định, phê duyệt các dự án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng công trình và cấp Giấy chứng nhận đầu tư phải tuân thủ đúng các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn lập và quản lý quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền; Hướng dẫn, quản lý xây dựng ngoài hành lang an toàn đường bộ và các hạng mục hạ tầng khác trên tuyến đường như vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, tuy nèn và hào kỹ thuật; Phối hợp với Sở giao

thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện quy hoạch và xây dựng hệ thống công trình thủy lợi có liên quan đến công trình đường bộ; trong việc sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ để canh tác nông nghiệp, bảo đảm an toàn công trình đường bộ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn việc khảo sát, đo đạc, phân loại và sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật.

5. Sở Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc quy hoạch và xây dựng hệ thống trạm xăng dầu, công trình điện và các cơ sở dịch vụ khác dọc theo đường bộ phải tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và an toàn giao thông.

6. Sở Tài chính căn cứ dự toán kinh phí do Sở Giao thông vận tải lập hàng năm, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và giải tỏa hành lang an toàn đường bộ từ nguồn chi thường xuyên ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và khả năng cân đối ngân sách hàng năm.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông phải bảo đảm kỹ thuật và an toàn công trình đường bộ.

8. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch và xây dựng các công trình liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải bảo đảm kỹ thuật và an toàn công trình đường bộ.

9. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và các lực lượng khác trong ngành, phối hợp với Thanh tra Sở giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các cấp xử lý kịp thời các vi phạm về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

10. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

a) Thực hiện quản lý hệ thống đường bộ trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quy định này;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức giao thông và điều khiển giao thông đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông và bảo vệ kết cấu công trình đường bộ trên hệ thống đường bộ được giao quản lý;

c) Thực hiện chế độ báo cáo hàng năm hoặc khi được yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

**Điều 24. Trách nhiệm của đơn vị quản lý đường bộ**

1. Thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên; duy trì tình trạng kỹ thuật cầu đường, bảo đảm giao thông thông suốt và phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường quản lý.

2. Kịp thời báo cáo và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 25. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.



DANH MỤC PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số **H5** /2023/QĐ-UBND ngày **04** tháng **10** năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Phụ lục I	Mẫu đơn đề nghị chấp thuận xây dựng/chấp thuận xây dựng cùng với thời điểm cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Phụ lục II	Mẫu đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Phụ lục III	Mẫu đơn đề nghị chấp thuận/gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đầu nối vào đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị.
Phụ lục IV	Mẫu đơn đề nghị cấp phép/gia hạn cấp phép thi công công trình.
Phụ lục V	Mẫu giấy phép thi công.
Phụ lục VI	Mẫu đơn đề nghị cấp phép dừng xe, đỗ xe nơi cấm dừng, cấm đỗ hoặc xe lưu thông vào đường cấm.
Phụ lục VII	Mẫu giấy phép dừng xe, đỗ xe nơi cấm dừng, cấm đỗ hoặc xe lưu thông vào đường cấm.



Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG/ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Kèm theo Quyết định số **H5/2023/QĐ-UBND** ngày **04** tháng **10** năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../.....

....., ngày..... tháng.....năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG/ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chấp thuận xây dựng/Chấp thuận cùng thời điểm cấp phép thi công (...3...)

Kính gửi:(4)

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ và Nghị định số 171/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số **/2023/QĐ-UBND** ngày **tháng** năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số **/2023/QĐ-UBND** ngày **tháng** năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ (...5...)

(....2....) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (...6...) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (...7...).

(....2....) đề nghị được chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình (...6...) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (...7...). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ...tháng ... năm ...

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Hồ sơ thiết kế của (...6...);

- Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...8...) thực hiện.

- (...9...)

(...2...) Đối với thi công công trình thiết yếu: cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của văn bản chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công.